

اسئلة مجمعة من سنوات سابقة

قام به اخوكم يوسف طه برجاء الدعاء له بالنجاح والتوفيق...
بناءً على تحليل امتحانات مادة ****قانون المرافعات**** بكلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للأعوام الدراسية (٢٠٢٣-٢٠٢٤، ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ٢٠٢٥-٢٠٢٦)، نلاحظ تركيزاً كبيراً على مواضيع محورية تتكرر بصيغ مختلفة (شرح أو صح وخطأ). [١، ٢، ٣، ٤]
فيما يلي تحليل شامل للأسئلة، نبدأ بالمواضيع ****الأكثر تكراراً**** ثم بقية الأسئلة مصنفة حسب الموضوع:

أولاً: الأسئلة الأكثر تكراراً (المواضيع الذهبية)

- تكررت هذه المواضيع في أغلب النماذج المتاحة، مما يشير إلى أهميتها القصوى:
- **الإعلان القضائي (شخصياً وفي الموطن):***** تحدث عن الإعلان القضائي الشخصي والإعلان في الموطن. [٢، ٥، ٦] * تحدث عن تسليم الإعلان القضائي لشخص المعلن إليه أو في موطنه. [٤] * بيانات ورقة الإعلان القضائي وكيفية تسليمه للشخص الطبيعي. [١] * متى يتم تسليم الإعلان القضائي لجهة الإدارة؟ وما إجراءاته؟ [٣]
 - **مواعيد المرافعات وامتدادها:***** اكتب في مواعيد المرافعات مبيناً المقصود بها، وأنواعها، وامتدادها. [٢، ٥، screen] * امتداد المواعيد وسلطة القضاء في تعديلها. [١] * (صح أو خطأ): ليس للقاضي سلطة في تعديل مواعيد المرافعات. [٣]
 - **مبدأ التقاضي على درجتين:***** تحدث عن مبدأ التقاضي على درجة واحدة وعلى درجتين. [٤] * لماذا أخذ المشرع المصري بمبدأ التقاضي على درجتين في بعض الدعاوى؟ وما المقصود بقصره على درجتين؟ [٣] * (صح أو خطأ): تأخذ مصر بنظام التقاضي على درجتين في جميع الدعاوى. [٢، ٥، ٦]
 - **أثر غياب الخصوم (شطب الدعوى):***** (صح أو خطأ): يترتب على غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى شطب الدعوى. [١، ٢، ٥، ٦] * (صح أو خطأ): لا أثر لتغيب المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى. [٣]
 - **الطلبات العارضة:***** الطلبات العارضة من المدعي ومن المدعى عليه. [١] * بين بالتفصيل الطلبات العارضة التي يحق للمدعي تقديمها. [٤]

ثانياً: الأسئلة مصنفة حسب الموضوعات القانونية

- ##### ١. التنظيم القضائي وتشكيل المحاكم** * تحدث عن مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد. [٢، ٥، ٦] * تحدث عن درجات محاكم القضاء المدني مبيناً تشكيلها. [٢، ٥، ٦] * محكمة النقض من حيث: المقصود بها، ومقرها، وتشكيلها. [١] * كيف يتم اختيار القاضي؟ وما المقصود بعدم قابلية القاضي للعزل؟ [٣] * (صح أو خطأ): تشكل دوائر محكمة النقض من ثلاثة قضاة. [٢، ٥، ٦] * (صح أو خطأ): تعد محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي. [١]
- ##### ٢. مبادئ الخصومة القضائية** * مبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم. [١] * مبدأ علانية الجلسات. [٤] * الإحالة لاتفاق الخصوم. [١]
- ##### ٣. إجراءات قيد الدعوى وشروطها** * ما إجراءات قيد الدعوى؟ ومن المختص بقيدها؟

وما واجباته تجاه المدعى عليه؟ [٣]* لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة فيه يقررها القانون (وضح ذلك). [٣]* (صح أو خطأ): يختص قلم المحضرين بقيد صحف الدعاوى وإعلانها. [٢, ٥, ٦]

٤. التدخل والدفع وتعديل الطلبات* (صح أو خطأ): يحتج في مواجهة المتدخل (اختصاصياً أو انضمامياً) بالأحكام الصادرة في الخصومة قبل تدخله. [١]* (صح أو خطأ): يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى المستعجلة. [١]* (صح أو خطأ): لا يملك المدعي تعديل طلباته أمام القضاء أو تغييرها أو الإضافة إليها أو تغيير سببها. [٣]* (صح أو خطأ): لا يجوز اختصاص الغير في الدعوى المنظورة أمام القضاء. [٣]* (صح أو خطأ): جميع الدفوع الشكلية يجب أن تبدي قبل إبداء أي طلب أو دفع موضوعي أو دفع بعدم القبول. [٣] يُلاحظ من تحليل المصادر أن **الأسئلة المتعلقة بالإعلان والمواعيد والطلبات العارضة** هي الركيزة الأساسية للامتحان، مع ضرورة التركيز على التعليل في أسئلة "صح وخطأ" كما هو مطلوب في التعليمات. [١, ٢, ٣]